

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1208/2535	นายดี ทะสม	โจทก์
	พันโทประเสริฐ สุคันธรัตน์	ผู้ร้อง
	นายวชิระศักดิ์ พิมพาเรียน กับพวก	จำเลย
	นายจรรพผล อ่อนพุทธา ทนายผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาผู้ร้องเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและคดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ไม่รับฎีกาผู้ร้อง

ผู้ร้องเห็นว่า ฎีกาของผู้ร้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งงดสืบพยานผู้ร้อง โจทก์และจำเลยที่ 2 นั้นไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย และผู้ร้องมีกรรมสิทธิ์ในตึกพิพาทตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377,1378 โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของผู้ร้องด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดตึกแถวเลขที่ 136/1 หมู่ที่ 2 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ของจำเลยที่ 2 เพื่อบังคับชำระหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ตึกพิพาทเป็นของผู้ร้อง ขอให้ศาลสั่งปล่อยตึกพิพาทแก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 79)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาผู้ร้องที่ ว่า ศาลชั้นต้นงดสืบพยานผู้ร้อง โจทก์และจำเลย เป็นการไม่ชอบ จะต้องสืบพยานให้สิ้นกระแสความ เสียก่อน แล้วพิพากษาไปตาม ประเด็นที่ได้เถียงกันว่าตึกพิพาท เป็นของใคร คดีนี้มีความจำเป็นต้องฟังข้อเท็จจริง เพิ่มเติม จากพยานบุคคลทุกปากและเอกสารต่าง ๆ นั้น สำหรับคดีนี้ เป็นฎีกาใน ปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้ รับการวินิจฉัย ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ส่วนฎีกาที่ว่าทรัพย์ พิพาทเป็นของผู้ร้องนั้น เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาผู้ ร้องชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง ให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาผู้ร้องที่ ว่า ศาลชั้นต้นงดสืบพยานผู้ร้อง โจทก์และจำเลย เป็นการไม่ชอบ จะต้องสืบพยานให้สิ้นกระแสความ เสียก่อน แล้วพิพากษาไปตาม ประเด็นที่ได้เถียงกันว่าตึกพิพาท เป็นของใคร คดีนี้มีความจำเป็นต้องฟังข้อเท็จจริง เพิ่มเติม จากพยานบุคคลทุกปากและเอกสารต่าง ๆ นั้น สำหรับคดีนี้ เป็นฎีกาใน ปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้ รับการวินิจฉัย ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ส่วนฎีกาที่ว่าทรัพย์

พิพาทเป็นของผู้ร้องนั้น เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาผู้
ร้องชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง ให้เป็นพับ

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>